

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๑๗/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๐๕๐/๒๕๕๙

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ระหว่าง { บริษัท ไต้ตงอูมินัม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด ผู้ฟ้องคดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๙๗๗/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๑๕๒๘/๒๕๕๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) ซึ่งเป็นคดีที่โอนมาจากศาลแขวงดุสิต ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการผลิตภัณฑอูมินิเยมและกระเบื้องรับเหมาต่อเติมตกแต่งภายในอาคาร บ้าน และสำนักงาน เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ให้ทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเพดานและกันห้องเรียน อาคารช่างสิบหมู่ B ณ วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้าง คิดค่าจ้างจำนวน ๒,๑๖๘,๘๘๐ บาท โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด โดยงวดที่ ๑



/เป็นเงิน...

เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานขนย้ายสิ่งกีดขวางในพื้นที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ งานปรับปรุงผนังแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๕๐ งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดแล้วเสร็จประมาณ ร้อยละ ๕๐ งานประตู หน้าต่างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๕๐ ติดตั้งสายระบบไฟฟ้าระบบปรับ อากาศแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๕๐ งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดี ปฏิบัติงานผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ งานพื้นแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๕๐ งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานประตู หน้าต่างทั้งหมดแล้วเสร็จ งานติดตั้งสายระบบไฟฟ้า ระบบ ปรับอากาศแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๑๐ งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า แอร์ แล้วเสร็จ งานติดตั้งสวิตช์ และโคมไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ งวดสุดท้าย เป็นเงินจำนวน ๙,๐๑๘,๘๙๐ บาท (ที่ถูกต้อง ๙๑๘,๘๙๐ บาท) เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ ทดสอบงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ทั้งหมด ปฏิบัติงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้ง ทำความสะอาดสถานที่ โดยเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ และจะต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพดาน และกันห้องเรียนอาคารช่างศิลป์หมู่ B เสร็จเรียบร้อยและส่งมอบงานตามสัญญาให้ตรวจรับ ครบถ้วน โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ชำระค่าจ้างงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว ส่วนการชำระเงิน งวดสุดท้ายจำนวน ๙๑๘,๘๙๐ บาท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเพียง ๘๒๔,๕๙๐ บาท คงค้างชำระอยู่ เป็นเงิน ๙๔,๓๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีติดต่อขอรับเงินจากผู้ถูกฟ้องคดีหลายครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดี เพิกเฉย โดยอ้างมติของคณะกรรมการตรวจการจ้างว่างานยังไม่ครบถ้วนตามประมาณราคา ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๔,๓๐๐ บาท และได้หักเงินคืนราชการจากค่าจ้าง งวดสุดท้าย ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และสัญญาจ้างข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ระบุให้ถึอราคาจ้างเหมารวม เป็นเกณฑ์ ไม่ได้ตกลงค่าจ้างเป็นราคาต่อหน่วย อีกทั้งสัญญาจ้างและเอกสารส่วนหนึ่งของ สัญญา คือ แบบรูปรายการและรายละเอียดและมาตรฐานการติดตั้งไม่มีข้อความใด ที่กำหนดเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้างกรณีไม่เพิกถอนการปรับระดับและปูกระเบื้อง ๒๖๐ ตารางเมตร ผู้ถูกฟ้องคดีจะลดค่าจ้างเหมาไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือขอรับเงินคืนไปยังผู้ถูกฟ้องคดี รวมสองครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดียืนยันที่จะไม่ชำระเงินดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๙๔,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานจนถึงวันฟ้อง เป็นเวลา ๑๓๘ วัน เป็นค่าดอกเบี้ย ๒,๖๗๓ บาท รวมเป็นเงิน ๙๖,๙๗๓ บาท



/ขอให้...

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๙๖,๙๗๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๙๔,๓๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และให้ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินค่าจ้างจำนวน ๙๔,๓๐๐ บาท ได้ เนื่องจากตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ คู่สัญญาได้ตกลงให้ถือเอาบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๘,๘๙๐ บาท เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย โดยก่อนที่จะได้ลงลายมือชื่อในสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งยืนยันราคาในการก่อสร้างตามสัญญาพร้อมกับจัดส่งใบแจ้งปริมาณและราคาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบก่อนแล้วในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ดังนั้น การทำงานของผู้ฟ้องคดีจึงต้องทำตามสัญญา อีกทั้ง การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง พบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานตามรูปแบบรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา แต่มิได้ปฏิบัติตามใบแจ้งและปริมาณราคาที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเพิกถอนการปรับระดับ จำนวน ๒๖๐ ตารางเมตร แต่ผู้ฟ้องคดีทำเพียง ๙๖ ตารางเมตร จึงไม่ครบตามสัญญาโดยขาดไปจำนวน ๑๖๔ ตารางเมตร คิดเป็นเงิน ๘,๒๐๐ บาท (ตารางเมตรละ ๕๐ บาท) อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังต้องปูกระเบื้องลายไม้บนพื้นจำนวน ๒๖๐ ตารางเมตร แต่ทำเพียง ๙๖ ตารางเมตร จึงขาดไป ๙๖ ตารางเมตร (ที่ถูกคือ ๑๖๔ ตารางเมตร) คิดเป็นเงิน ๗๓,๘๐๐ บาท (ตารางเมตรละ ๔๕๐ บาท) รวมจำนวนเงินทั้งสองรายการ ๘๒,๐๐๐ บาท กับค่าดำเนินการและกำไร จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท (ที่ถูกคือ ๑๒,๓๐๐ บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๓๐๐ บาท คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้มีมติปรับลดรูปแบบรายการก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีต้องทำการก่อสร้าง และได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีมีค่าใช้จ่ายลดลงจำนวน ๙๔,๓๐๐ บาท ตามหนังสือของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ วร ๐๘๐๑.๐๑/พ ๐๘๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระเงิน จำนวน ๙๔,๓๐๐ บาท ให้กับผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ตามสัญญาจ้าง ข้อ ๔ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒,๑๖๘,๘๙๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔๒,๖๑๖.๘๓ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเป็นงวดๆ ด้วย สัญญาจ้างดังกล่าวได้ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นสัญญาจ้างเหมา โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ มิได้ถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ซึ่งสัญญาจ้างเหมา (Lump Sum) เป็นสัญญาที่กำหนดค่าจ้างเหมารวมเป็นเกณฑ์ คือ ค่าจ้าง



/จะคงที่...

จะคงที่ไม่่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน กล่าวคือ เมื่อผู้รับจ้างประมูลงานมาได้แล้ว และได้ดำเนินงานก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาโดยใช้เงินทุนน้อย ผู้รับจ้างจะได้กำไรมาก และส่วนราชการจะไปลดเงินและจะไม่จ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกันไม่ได้ และในทำนองเดียวกัน หากผู้รับจ้างคำนวณงานผิดพลาดต้องใช้เงินทุนมากกว่าค่าจ้างที่ตกลงกัน ผู้รับจ้างจะเรียกเงินค่าจ้างเพิ่มจากราชการไม่ได้เช่นกัน แต่สำหรับสัญญาจ้างราคาต่อหน่วย (Unit Cost) เป็นสัญญาที่กำหนดการจ่ายค่าจ้างตามเนื้องานจริงที่ผู้รับจ้างได้ทำไป โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงกันว่าจำนวนปริมาณที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริง ผู้ถูกฟ้องคดีจะถือเอาบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง ตามข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ มาเป็นเกณฑ์การคิดคำนวณอีกไม่ได้ เพราะเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ก็ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒ วรรคท้าย และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างนั้น จะใช้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความเป็นไปได้ของราคาค่าก่อสร้างเปรียบเทียบกับราคากลางเท่านั้น และถึงแม้ว่าคณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้มีมติปรับลดรูปแบบรายการก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีต้องทำการก่อสร้าง และได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีจึงทำให้ผู้ฟ้องคดีมีค่าใช้จ่ายลดลงจำนวน ๙๔,๓๐๐ บาท แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารจนแล้วเสร็จสมบูรณ์และมีการส่งมอบงานแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะปรับลดรูปแบบรายการได้ภายหลังจากการส่งมอบงาน และกรณีดังกล่าวก็มิได้มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง และงานปรับปรุงดังกล่าวจะต้องปรับปรุงตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้ มิฉะนั้นจะตรวจรับงานจ้างเหมาไม่ได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานครบกำหนดตามแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาแล้ว ปริมาณงานจะเพิ่มหรือน้อยลง ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับค่างานเพิ่มขึ้น และผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิหักเงินค่างานของผู้ฟ้องคดีเมื่อมีปริมาณงานน้อยลงแต่อย่างใด เพราะเป็นสัญญาจ้างเหมาเป็นเกณฑ์

ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้จัดทำคำให้การเพิ่มเติมยื่นต่อศาลภายในเวลาที่กำหนด

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเพียงประเด็นเดียวว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจำต้องชำระเงินจำนวน ๙๔,๓๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่เพียงใด เห็นว่า โดยที่สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๒ กำหนดว่า เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ข้อ ๒.๕ ผนวก ๕



/บัญชีแสดง...

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างจำนวน ๕ หน้า ข้อ ๔ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒,๑๖๘,๘๘๐ บาท โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ ... งานงวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานพื้นแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๕๐ และงานงวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๙๑๘,๘๘๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ และข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ...ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ... นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาโดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด คดีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา และได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาตามสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานจ้างดังกล่าวแล้ว และได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในงานงวดที่ ๑ และงานงวดที่ ๒ ครบถ้วน ส่วนงานงวดที่ ๓ ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๘๒๔,๕๘๐ บาท คงเหลือเงินค่าจ้างตามสัญญาอีกจำนวน ๙๔,๓๐๐ บาท นั้น เห็นว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างและผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒,๑๖๘,๘๘๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดรวมสามงวด โดยในส่วนของงานพื้นซึ่งเป็นข้อพิพาทในคดีนี้ ตามใบแจ้งปริมาณและราคาที่ได้มีการลงนามโดยคู่สัญญา ในภาคผนวก ๕ แนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าว นั้น ถือได้ว่าเป็นบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาตามข้อ ๒.๕ ของสัญญาจ้างดังกล่าว ที่คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้ง (บัญชี) ดังกล่าว โดยที่ตามใบแจ้งปริมาณและราคาในข้อที่ ๑ งานปรับปรุงพื้นได้กำหนดว่า (๑.๓) พื้นเทพูนการปรับระดับจำนวน ๒๖๐ ตารางเมตร ค่าแรงงาน หน่วยละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท และ (๑.๔) พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ขนาด ๐.๑๐ x ๐.๘๐ เมตร ขัดผิวลงแว็กซ์ จำนวน ๒๖๐ ตารางเมตร ค่าวัสดุหน่วยละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท และค่าแรงงาน หน่วยละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑๗,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการในส่วนของงานพื้นดังกล่าวให้ครบถ้วนและผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อกำหนดในสัญญา โดยในสัญญางวดที่ ๒ ในส่วนของงานพื้นได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๕๐ และในงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ให้ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ กรณีนี้เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานในส่วนของงานพื้นแล้วเสร็จ จำนวน ๙๖ ตารางเมตร ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี



/ตามสัดส่วน...

ตามสัดส่วนของงานที่แล้วเสร็จ ดังนี้ ค่าจ้างในส่วนของงานพื้น จำนวน ๘๖ ตารางเมตร เป็นค่าวัสดุ หน่วยละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔,๔๐๐ บาท ค่าแรงงาน หน่วยละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท และค่าแรงงานเทพูนการปรับระดับ หน่วยละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างในงวดที่ ๓ เป็นเงิน ๘๓๖,๘๕๐ บาท (๘๑๘,๘๕๐ - ๘๒,๐๐๐) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๘๒๔,๕๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๒,๓๐๐ บาท

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดียังทำงานในส่วนของงานพื้นไม่ครบถ้วน เป็นเงิน ๘๔,๓๐๐ บาท (เป็นค่าวัสดุและแรงงาน จำนวน ๘๒,๐๐๐ บาท และค่าดำเนินการ และกำไร จำนวน ๑๒,๓๐๐ บาท) ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้หักเงินจากค่าจ้างงวดสุดท้าย โดยจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๘๒๔,๕๕๐ บาท (๘๑๘,๘๕๐ - ๘๔,๓๐๐) นั้น เห็นว่า ค่าดำเนินการ และกำไร จำนวน ๑๒,๓๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ฟ้องคดีในการดำเนินการก่อสร้าง ส่วนค่ากำไรนั้นเป็นผลตอบแทนจากการดำเนินการรับเหมาก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีคาดหวังว่า จะได้รับผลกำไรดังกล่าวจากการก่อสร้างนั้น จึงมิใช่ค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะนำไปหักจากค่าจ้างงวดสุดท้ายได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า สัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาที่กำหนดค่าจ้างแบบเหมารวมเป็นเกณฑ์ นั้น เห็นว่า การถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ตามนัยข้อ ๔ ของสัญญาจ้างดังกล่าว เป็นการคำนวณราคาเหมารวมทั้งหมดของการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และมุ่งถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ กล่าวคือ เมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จ และผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานจ้างและจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างแล้ว ถ้าผู้ฟ้องคดีได้ใช้เงินทุนน้อย หรือใช้เงินทุนมากกว่าค่าจ้างตามสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ต้องคืนค่าจ้างที่ได้รับ มากกว่าเงินทุน หรือกรณีใช้เงินทุนมากกว่าค่าจ้าง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มขึ้น แต่อย่างใด ซึ่งเป็นคนละกรณีกับกรณีนี้ที่พิพาทกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานครบถ้วนตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง หรือไม่ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงมีอาจรับฟังได้

สำหรับดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด นั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในกรณีนี้เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงาน



/เมื่อวันที่...

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ และผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานและจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๘๒๔,๕๙๐ บาท จากค่าจ้างจำนวน ๙๑๘,๘๙๐ บาท คงเหลือค่าจ้างที่จะต้องจ่ายเป็นเงิน ๙๔,๓๐๐ บาท ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวนดังกล่าวภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ แต่มิได้นำเงินไปชำระแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดที่จะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงิน ๑๒,๓๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ จนถึงวันฟ้อง (วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) เป็นเงิน ๑,๗๗๘.๒๒ บาท

สำหรับคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความและให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้แทนนั้น ซึ่งตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติว่า ในการพิพากษาคดีให้ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าบังคับสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการเท่านั้น ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑๔,๐๗๘.๒๒ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมกับชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๒,๓๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง (Bill of Quantity) เป็นเพียงใบแจ้งปริมาณและราคาซึ่งเป็นส่วนประกอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคาเท่านั้น ในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทุกวิธีของทางราชการ นอกจากผู้เสนอราคาจะได้เสนอราคามาในใบเสนอราคาแล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ จำนวนวัสดุราคาต่อหน่วยหรือค่าแรงต่อหน่วยในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างหรือย่อว่า Boq ด้วยเพื่อไว้ประเมินเปรียบเทียบกับราคากลางที่ส่วนราชการได้ถอดราคากลางไว้ใน Boq เช่นกัน ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๒ ได้กำหนดแนวทางในการเปรียบเทียบราคากลางกับราคาของผู้เสนอได้เสนอราคาไว้



/หากไม่ถูกต้อง...

หากไม่ถูกต้องคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก็ให้ผู้เสนอราคามาเจรจาเพื่อปรับราคาลดลง แล้วแก้ไขแบบให้ตรงกับสัญญาว่าจ้าง ในกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีเสนอราคาโดยคำนวณราคาในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง โดยมีรายการไม่ตรงตามความจริง คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดจะต้องยึดถือตามใบเสนอราคาเป็นหลักเท่านั้น ซึ่งตามปกติผู้เสนอราคาเอกสารในส่วนที่เป็นราคาค่าก่อสร้าง ๒ ส่วนด้วยกัน คือ ใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงานและราคา โดยตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๔ ได้กำหนดค่าจ้างและการจ่ายเงินโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ มีใช้คิดเป็นหน่วย ดังนั้น แม้งานเพิกถอนการปรับระดับจะน้อยกว่าในสัญญา และผู้ฟ้องคดีได้ปรับปรุงอาคารตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากผู้ถูกฟ้องคดีมีความประสงค์ให้งานดังกล่าวเป็นข้อสำคัญในการว่าจ้างผู้ฟ้องคดีควรระบุเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ไว้ด้วยว่า เมื่อทำการปรับปรุงเสร็จแล้วให้วัดพื้นที่ให้แน่นอนอีกครั้ง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิหักเงินค่าจ้างได้เทียบเคียงคำพิพากษากฎีกา ที่ ๑๖๓๗/๒๕๒๓ ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนตันติกร โจทก์ กรมการแพทย์ จำเลย และในกรณีนี้ตามหลักของสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงจะต้องทำตามแบบรูปรายการ (สเปค) ของสัญญา มิฉะนั้น จะมีการตรวจรับงานไม่ได้เพราะมีสเปค (Specification) จะไม่ตรงตามสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีเป็นส่วนราชการจะลดค่าจ้างเหมาไม่ได้เพราะเป็นสัญญาจ้างเหมาตามนัยคำวินิจฉัย กวพ.พณ ๓-๑/๒๕๕๐ ได้เคยวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้ว หากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจแล้วเห็นว่างานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อทราบหรือสั่งการต่อไป ตามข้อ ๗๒ (๔) วรรคสองของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีการทักท้วงว่าผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและได้มีการรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อทราบหรือสั่งการตามข้อ ๗๒ (๔) วรรคสอง ดังกล่าวแต่ประการใด กลับปรากฏว่าได้มีการดำเนินการเบิกเงินงวดที่ ๓ แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานเป็นการถูกต้องครบถ้วนและทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายจากคลัง ตามข้อ ๗๒ (๔) วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว จึงได้มีการเบิกเงินงวดที่ ๓ การที่ต่อมารองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้มีบันทึกเสนอต่ออธิการบดีผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีทำงาน



/ยังไม่ครบถ้วน...

ยังไม่ครบถ้วนตามใบแจ้งปริมาณงาน ๒ รายการ และขออนุมัติปรับลดรูปแบบรายการดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้ปรับลดและให้หักเอาเงินจากค่าจ้างในงวดที่ ๓ จำนวน ๙๔,๓๐๐ บาท จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงจำนวน ๘๒๔,๕๙๐ บาท นั้น ถึงแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะมีสิทธิให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารตามสัญญา ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่งของสัญญาพิพาท ประกอบกับข้อ ๑๓๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องดำเนินการก่อนที่จะมีการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย ดังนั้น เมื่อยังไม่มีเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่งของสัญญาประกอบกับข้อ ๑๓๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังกล่าว กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานตามสัญญาจ้างโดยยึดถือตามรูปแบบรายการ แต่มิได้ปฏิบัติตามใบแจ้งปริมาณและราคาในส่วนที่กำหนดให้เหมาจ่ายปรับระดับ และปลูกกระเบื้องลายไม้ไม้ครบ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ใบแจ้งปริมาณและราคาเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งไม่มีกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้วินิจฉัยขัดแย้งของเอกสารแนบท้ายสัญญาว่าขัดแย้งกับข้อความในสัญญาหรือขัดแย้งกันเอง ที่จะให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างตามข้อ ๒ วรรคสอง ของสัญญาพิพาทแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานโดยได้ยึดถือตามรูปแบบรายการในสัญญาและมีการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการแล้ว กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดสัญญาแต่ประการใด เมื่อฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำความผิดสัญญาประการใดอันจะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดียกขึ้นมาอ้างเพื่อหักเอาเงินจากค่าจ้างตามสัญญาได้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิหักเอาเงินจากค่าจ้างงวดที่ ๓ จำนวน ๙๔,๓๐๐ บาท

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๙๖,๙๗๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมกับชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๙๔,๓๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามใบแจ้งปริมาณและราคาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาพิพาท ข้อ ๒.๕ หมวด ๕ โดยจะอ้างเหตุว่าใบแจ้งปริมาณและราคาเป็นเพียงส่วนประกอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคาเท่านั้นและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องยึดถือตามใบเสนอราคาเป็นหลักเท่านั้น เพื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้ และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๑๔



/มิถุนายน...

มิถุนายน ๒๕๒๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดียกมาเป็นคนละกรณีกับกรณีพิพาทในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดี และข้อ ๑๒ ระบุว่า ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบที่มีได้ปฏิบัติงานที่ได้ระบุไว้สัญญาให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนการรายงานตามข้อ ๗๒ (๔) วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ระบุว่า ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่า งานที่ดำเนินการติดตั้งน้อยกว่าการประมาณราคาของผู้รับจ้างเป็นเงิน ๙๔,๓๐๐ บาท และเห็นสมควรจ่ายเงินงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๘๒๔,๕๙๐ บาท โดยหักกลับส่วนงานที่ไม่ได้ติดตั้งเป็นจำนวนเงิน ๙๔,๓๐๐ บาท ตามหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ และใบตรวจการจ้าง ดังนั้น จึงมิใช่กรณีซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานเป็นการถูกต้องครบถ้วน และทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายจากคลัง ตามข้อ ๗๒ (๔) วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด แต่เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาไม่เสร็จตามสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบงวดสุดท้ายไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญา จึงรายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ ดังนั้น กรณีตามผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีการทักท้วงว่าผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และได้มีการรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อทราบหรือสั่งการตามข้อ ๗๒ (๔) ดังกล่าวแต่ประการใด กลับปรากฏว่าได้มีการดำเนินการเบิกเงินงวดที่ ๓ แล้ว จึงมิใช่ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และสัญญาจ้างตามระเบียบที่ถูกต้องแล้ว โดยเบิกเงินงวดที่ ๓ ให้โดยหักกลับส่วนงานที่ไม่ได้ติดตั้งเป็นจำนวนเงิน ๙๔,๓๐๐ บาท และตามสัญญาจ้างในข้อ ๒ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ข้อ ๒.๕ ผแนวก ๕ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างจำนวน ๕ หน้า ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย



/ได้ลงลายมือชื่อ...

ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นตามสัญญาพิพาท และผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานโดยมิได้ยึดถือสัญญาแต่อย่างใด ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องหักเงินในส่วนงานที่ยังไม่เสร็จตามสัญญา ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าจ้างในงวดที่ ๓ จำนวน ๙๑๘,๙๘๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีให้หักค่าจ้างไว้ เนื่องจากข้อ ๑๒ ของสัญญาจ้างระบุว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่ครบถ้วนตามประมาณราคาผู้รับจ้าง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า มิใช่เป็นกรณีตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของสัญญาพิพาทแต่อย่างใด แต่เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังมิได้ปฏิบัติตามสัญญาให้แล้วเสร็จ และผู้ถูกฟ้องคดีมีความเห็นตรงกันกับศาลปกครองชั้นต้นว่า การถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ตามนัยข้อ ๔ ของสัญญาจ้างดังกล่าว เป็นการคำนวณราคาเหมารวมทั้งหมดของการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและมุ่งถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ กล่าวคือ เมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานจ้างและจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างแล้ว ถ้าผู้ฟ้องคดีได้ใช้เงินทุนน้อยกว่าหรือใช้เงินทุนมากกว่าค่าจ้างตามสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ต้องคืนค่าจ้างที่ได้รับมากกว่าเงินทุน หรือกรณีใช้เงินทุนมากกว่าค่าจ้าง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวเป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาได้ เนื่องจากมิใช่กรณีเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่ครบถ้วนตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ผิดสัญญาจ้างดังกล่าว ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาจึงชอบแล้ว

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเพดานและกันห้องเรียน อาคารช่างศิลป์ หมู่ B ณ วิทยาลัยช่างศิลป์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๑๖๘,๘๘๐ บาท กำหนดการจ่ายค่าจ้างเป็นงวด รวมสามงวด งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท และงวดสุดท้าย เป็นเงินจำนวน ๙๑๘,๘๘๐ บาท เริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ และได้จ่ายค่าจ้างงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่งวดสุดท้ายจำนวน ๙๑๘,๘๘๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๘๒๔,๕๘๐ บาท คงเหลือค่าจ้างเป็นเงิน ๙๔,๓๐๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจพบว่า ผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่ครบถ้วนตามประมาณราคาของผู้รับจ้าง โดยมีได้ปฏิบัติตามใบแจ้งปริมาณและราคาที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเทพูนการปรับระดับ จำนวน ๒๖๐ ตารางเมตร แต่ผู้ฟ้องคดีทำเพียง ๙๖ ตารางเมตร จึงขาดไปจำนวน ๑๖๔ ตารางเมตร คิดเป็นเงิน ๘,๒๐๐ บาท (ตารางเมตรละ ๕๐ บาท) อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังต้องปูกระเบื้องยางลายไม้บนพื้นจำนวน ๒๖๐ ตารางเมตร แต่ผู้ฟ้องคดีทำเพียง ๙๖ ตารางเมตร จึงขาดไป ๑๖๔ ตารางเมตร คิดเป็นเงิน ๗๓,๘๐๐ บาท (ตารางเมตรละ ๔๕๐ บาท) รวมจำนวนเงินทั้งสองรายการ ๘๒,๐๐๐ บาท กับค่าดำเนินการและกำไร จำนวน ๑๒,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๓๐๐ บาท ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติปรับลดรูปแบบรายการก่อสร้างลง และได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว จึงได้หักเงินจากค่าจ้างงวดสุดท้าย แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๔ ได้กำหนดค่าจ้างและการจ่ายเงินโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ มิใช่คิดเป็นหน่วย ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ทำงานน้อยกว่าที่ระบุไว้ในใบแจ้งปริมาณและราคา แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารตามสัญญา โดยได้ยึดถือตามรูปแบบรายการในสัญญาเรียบร้อยแล้วและมีการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการแล้ว กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดสัญญาอันจะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดียกขึ้นมาอ้างเพื่อหักเอาเงินจากค่าจ้างตามสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิหักเอาเงินจากค่าจ้างงวดที่ ๓ จำนวน ๙๔,๓๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างจำนวน ๙๔,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ



/๗.๕ ต่อปี...

๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดี เพิกเฉยไม่ได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลแขวงดุสิต เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ต่อมาได้มีการโอนคดีมายังศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงิน จำนวน ๑๔,๐๗๘.๒๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมกับชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๒,๓๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ต้องชำระเงินจำนวน ๙๖,๙๗๓ บาท พร้อมกับชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๙๔,๓๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒ กำหนดว่า คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ดังนี้ ... (๔) วรรคสอง ในกรณีที่เห็นว่า ผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี และสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ได้กำหนดเงื่อนไข ในสัญญาไว้ ดังนี้ ข้อ ๒ กำหนดว่า เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้ ข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง จำนวน ๕ หน้า ข้อ ๔ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒,๑๖๘,๘๘๐ บาท โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ ... งานงวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน... งานพื้นแล้วเสร็จประมาณ ร้อยละ ๕๐ ... และงานงวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๙๑๘,๘๘๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน... ปฏิบัติงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งความสะอาดสถานที่ ... ข้อ ๑๒ กำหนดว่า ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในรูปแบบรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง



/หรือผู้ควบคุมงาน...

หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ และข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพดานและกันห้องเรียน อาคารช่างศิลป์หมู่ B คิดค่าจ้างจำนวน ๒,๑๖๘,๘๙๐ บาท โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ ซึ่งตามสัญญาจ้างดังกล่าว ข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ ได้กำหนดให้บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยในเอกสารใบแจ้งปริมาณและราคาได้ระบุในส่วนงานปรับปรุงพื้น ลำดับที่ ๑.๓ พื้นเพปูนกวาดปรับระดับ จำนวน ๒๖๐ ตารางเมตร ค่าแรงงาน หน่วยละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท และ ลำดับที่ ๑.๔ พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ขนาด ๐.๑๐ x ๐.๙๐ เมตร ขัดผิวลงแว็กซ์ จำนวน ๒๖๐ ตารางเมตร ค่าวัสดุหน่วยละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท และค่าแรงงาน หน่วยละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑๗,๐๐๐ บาท ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานแก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจพบว่าผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่ครบถ้วนตามเอกสารใบแจ้งปริมาณและราคาในส่วนของการปรับปรุงพื้นที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเทพูนกวาดปรับระดับ จำนวน ๒๖๐ ตารางเมตร แต่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการเพียง ๙๖ ตารางเมตร จึงขาดไปจำนวน ๑๖๔ ตารางเมตร คิดเป็นเงิน ๘,๒๐๐ บาท (ตารางเมตรละ ๕๐ บาท) และงานปูกระเบื้องยางลายไม้ขนาด ๐.๑๐ x ๐.๙๐ เมตร ขัดผิวลงแว็กซ์ จำนวน ๒๖๐ ตารางเมตร แต่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการเพียง ๙๖ ตารางเมตร จึงขาดไปจำนวน ๑๖๔ ตารางเมตร คิดเป็นเงิน ๗๓,๘๐๐ บาท (ตารางเมตรละ ๔๕๐ บาท) รวมทั้งสองรายการเป็นเงินจำนวน ๘๒,๐๐๐ บาท กับค่าดำเนินการและกำไร จำนวน ๑๒,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๓๐๐ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้มีมติปรับลดรูปแบบรายการก่อสร้างลงโดยได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว และได้หักเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีในงวดสุดท้ายไว้เป็นเงินจำนวน ๙๔,๓๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตามสัญญาจ้างดังกล่าวได้กำหนดค่าจ้างและการจ่ายเงินโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ มิใช่คิดเป็นหน่วย ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะทำงานน้อยกว่าที่ระบุไว้ในใบแจ้งปริมาณและราคา ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่มีสิทธิหักเงินค่าจ้างตามสัญญาได้ นั้น เห็นว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖



/มีนาคม...

มีนาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒ ได้กำหนดว่า ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจ ในรูปแบบรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบงานแก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว แต่ปรากฏว่าในส่วนงานปรับปรุงพื้นที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการนั้นมีปริมาณงานน้อยกว่า ที่กำหนดไว้ในสัญญาและเอกสารใบแจ้งปริมาณและราคา ซึ่งกำหนดปริมาณงานในส่วนการ เทปูนกาวปรับระดับและงานปูกระเบื้องยางลายไม้ จำนวน ๒๖๐ ตารางเมตร แต่ผู้ฟ้องคดี ได้ดำเนินการทั้งสองส่วนดังกล่าวตามความเป็นจริงได้เพียง ๙๖ ตารางเมตร ทำให้มีปริมาณงาน ที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการน้อยกว่าที่กำหนดไว้จำนวน ๑๖๔ ตารางเมตร เมื่อคณะกรรมการ ตรวจการจ้างได้ตรวจพบว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไป จากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคแล้ว จึงได้มีมติให้ปรับลดแบบรูปและรายการละเอียด ให้ตรงตามปริมาณงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามความเป็นจริงและได้รับอนุมัติ จากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิตามข้อสัญญาดังกล่าวในการปรับลดแบบรูป และรายการละเอียดให้ถูกต้องตามปริมาณงานที่แท้จริงได้ และผู้ฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติ ตามคำวินิจฉัยดังกล่าวของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าสัญญาจ้าง ดังกล่าวได้กำหนดให้ือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ แม้ผู้ฟ้องคดีจะทำงานได้น้อยกว่าที่ระบุไว้ในใบแจ้งปริมาณและราคา ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่สามารถหักเงินค่าจ้างตามสัญญาได้นั้น จึงไม่อาจ รับฟังได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับลดแบบรูปและรายการละเอียดให้ตรงตามปริมาณงานที่แท้จริงแล้ว ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนงานปรับปรุงพื้นที่ทั้งสองรายการดังกล่าวมีจำนวนลดลง จึงต้องปรับลดค่าจ้างตามสัดส่วนของปริมาณงานที่ลดลงด้วย ดังนี้ งานเทปูนกาวปรับระดับ จำนวน ๑๖๔ ตารางเมตร คิดเป็นค่าแรงงานหน่วยละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๘,๒๐๐ บาท และค่าจ้างในส่วนของงานปูกระเบื้องยางลายไม้ จำนวน ๑๖๔ ตารางเมตร คิดเป็นค่าวัสดุ หน่วยละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๕,๖๐๐ บาท ค่าแรงงาน หน่วยละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๘,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสองรายการจำนวน ๘๒,๐๐๐ บาท (๘,๒๐๐ + ๖๕,๖๐๐ + ๘,๒๐๐) ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีสิทธิหักเงินค่าจ้างเนื่องจากการปรับลดแบบรูปและรายการละเอียดตามปริมาณงานที่ลดลง ได้เป็นเงินจำนวน ๘๒,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินค่าจ้างไว้แล้วจำนวน ๙๔,๓๐๐ บาท



/ซึ่งเป็น...

ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าค่างานตามปริมาณที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิหักเอาไว้ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกจำนวน ๑๒,๓๐๐ บาท (๙๔,๓๐๐ - ๘๒,๐๐๐) ในส่วนค่าดำเนินการและกำไร อันเป็นผลตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดจำนวน ๑,๗๗๘.๒๒ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๗๘.๒๒ บาท

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑๔,๐๗๘.๒๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมกับชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๒,๓๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดี คำขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายสมชัย วัฒนการุณ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายพนดล เฮงเจริญ
ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ในศาลปกครองสูงสุด



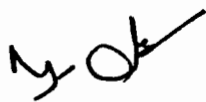
ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายประวิตร บุญเทียม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมชาย เอ็มโอช
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายกิตตนัย ธรรมรัช

